АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № ____
на управление недвижимостью и оказание гостиничных услуг/услуг найма
(для УК/управляющего)

г. Геленджик «___» _____ 2026 г.

Гражданин(ка) _____, паспорт: серия _____ № _____, *выдан «*_____» _____ ____ г. _____, зарегистрированный(ая) по адресу: _____, именуемый(ая) в дальнейшем «Принципал» (Собственник), с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель / Общество с ограниченной ответственностью _____, ИНН _____, ОГРНИП/ОГРН _____, действующий на основании _____ (свидетельства/Устава), реестровый номер средства размещения (при наличии): _____,

именуемый(ая) в дальнейшем «Агент» (Управляющий), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершать от своего имени, но за счет Принципала, юридические и фактические действия по управлению и сдаче внаем/оказанию гостиничных услуг в отношении объекта недвижимости, расположенного по адресу: _____ (далее – «Объект»).

1.2. Правовой статус Агента:

Агент действует добросовестно и разумно в интересах Принципала, прилагая максимальные усилия для получения дохода от использования Объекта.

Все риски, связанные с предпринимательской деятельностью Агента (недобросовестность контрагентов, убытки от сделок), несет Агент, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

Агент самостоятельно определяет способы исполнения поручения, если они не противоречат закону и условиям Договора.

1.3. Характеристики Объекта:

- общая площадь: _____ кв. м;
- этаж: _____;
- количество комнат: _____;
- наличие мебели и оборудования: согласно Приложению №1 (Опись имущества).

1.4. Объект принадлежит Принципалу на праве собственности, что подтверждается выпиской из ЕГРН № _____ от «___» _____ ____ г. (копия прилагается). Принципал гарантирует, что Объект свободен от прав третьих лиц, не находится под арестом и не обременен залогом.

1.5. Цель использования Объекта: временное проживание граждан (туристов, гостей) на возмездной основе.

1.6. Режим использования Объекта:

- Вариант А (найм) — Агент заключает с гостями договоры краткосрочного найма (гл. 35 ГК РФ), если Агент не оказывает гостиничные услуги;
- Вариант Б (гостиничные услуги) — Агент оказывает гостиничные услуги в соответствии с Правилами № 1912 от 27.11.2025, если Агент имеет соответствующий статус и классификацию. В этом случае Агент заявляет и гарантирует, что его деятельность соответствует требованиям, предъявляемым к гостиничным услугам (наличие классификации, соблюдение Правил и т.д.). Принципал не несет ответственности за несоблюдение Агентом указанных требований.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Агент (Управляющий) обязан:

2.1.1. Осуществлять поиск гостей (нанимателей/заказчиков) для временного проживания в Объекте.

2.1.2. Заключать с гостями договоры от своего имени, но с указанием (по требованию гостя), что услуги оказываются на основании агентского договора в интересах собственника.

2.1.3. Организовывать заселение и выселение гостей, в том числе дистанционно (кодовые замки, боксы для ключей).

2.1.4. Обеспечивать уборку Объекта, смену белья, пополнение расходных материалов (гелей, бумаги и т.п.) — за свой счет с последующим возмещением из доходов от сдачи Объекта в порядке п. 4.4.

2.1.5. Обеспечивать сохранность имущества Принципала, находящегося в Объекте (согласно описи).

2.1.6. Своевременно уведомлять Принципала о необходимости ремонта, замены оборудования, устранения неполадок. При обнаружении скрытых недостатков, требующих срочного вмешательства, Агент вправе принять меры самостоятельно с последующим уведомлением Принципала.

2.1.7. Вести учет доходов и расходов по Объекту.

2.1.8. Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Принципалу отчет Агента (Приложение №2) с указанием:

количества дней загрузки Объекта;
суммы дохода, полученного от гостей;
суммы расходов, понесенных Агентом в связи с исполнением поручения;
суммы вознаграждения Агента;
суммы, причитающейся к перечислению Принципалу.

2.1.9. Перечислять Принципалу причитающиеся суммы в порядке и сроки, установленные разделом 4 настоящего Договора.

2.1.10. Осуществлять регистрацию гостей по месту пребывания (если Агент оказывает гостиничные услуги и обязан это делать по закону). Принципал не несет ответственности за неисполнение Агентом этой обязанности.

2.1.11. Уплачивать налоги с доходов, полученных от деятельности по управлению Объектом (вознаграждение Агента), самостоятельно. Принципал уплачивает налоги с доходов, полученных от сдачи Объекта (суммы, перечисленные ему Агентом), самостоятельно в соответствии со своим налоговым статусом.

2.1.12. В экстренных случаях (пожар, авария, затопление) принимать меры к устранению аварии, при необходимости обеспечивать доступ в Объект, уведомляя Принципала в течение 24 часов.

2.2. Агент вправе:

2.2.1. Определять стоимость проживания в Объекте (цену договора с гостем) самостоятельно, если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон.

2.2.2. Предоставлять скидки гостям, проводить акции, изменять условия бронирования по своему усмотрению, если это не противоречит интересам Принципала и не снижает доходность ниже согласованного минимума (п. 3.4).

2.2.3. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязанностей (клининг, ремонт, встреча гостей), оставаясь ответственным перед Принципалом за их действия как за свои собственные.

2.2.4. Получать вознаграждение в порядке и размере, установленных разделом 3.

2.2.5. Удерживать из выручки суммы понесенных расходов в соответствии с п. 4.4 настоящего Договора.

2.3. Принципал (Собственник) обязан:

2.3.1. Передать Агенту Объект по Акту приема-передачи (Приложение №3) в состоянии, пригодном для проживания, с исправным оборудованием и мебелью согласно описи (Приложение №1).

2.3.2. Передать Агенту комплекты ключей/кодов доступа, необходимые для обеспечения доступа в Объект.

2.3.3. Обеспечить Агенту возможность беспрепятственного доступа в Объект для выполнения своих обязанностей.

2.3.4. Своевременно уведомлять Агента о всех известных ему недостатках Объекта, которые могут повлиять на качество услуг.

2.3.5. Оплачивать коммунальные услуги (электроэнергия, водоснабжение, отопление, газ, вывоз мусора), если иное не предусмотрено дополнительным соглашением. Если коммунальные услуги оплачивает Агент, эти суммы подлежат возмещению как расходы в порядке п. 4.4.

2.3.6. Оплачивать капитальный ремонт и замену вышедшего из строя оборудования, если это не вызвано неправильной эксплуатацией со стороны гостей или действиями Агента.

2.3.7. Рассматривать отчеты Агента и подписывать их либо направлять мотивированные возражения в течение 5 рабочих дней с момента получения. По истечении этого срока отчет считается принятым.

2.3.8. Уплачивать налоги с доходов, полученных от сдачи имущества (суммы, перечисленные Агентом), самостоятельно в соответствии с выбранным режимом налогообложения.

2.4. Принципал вправе:

2.4.1. В любое время проверять состояние Объекта, предварительно согласовав время визита с Агентом не менее чем за 24 часа (за исключением аварийных ситуаций).

2.4.2. Требовать от Агента отчета об исполнении поручения.

2.4.3. Получать причитающиеся суммы в порядке и сроки, установленные разделом 4.

2.4.4. Запретить Агенту заключать договоры с отдельными категориями граждан (например, с животными, с детьми и т.п.), письменно уведомив об этом. Такой запрет вступает в силу через 7 дней после уведомления.

2.5. Передача прав и обязанностей третьим лицам:

2.5.1. Агент не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам (заключать договоры перенайма, цессии, переуступки) без предварительного письменного согласия Принципала.

2.5.2. Любая сделка, совершенная в нарушение п. 2.5.1, является ничтожной. Агент несет полную ответственность за убытки, причиненные Принципалу такими действиями.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА

3.1. Вознаграждение Агента составляет _____ % (прописью: _____ процентов) от суммы дохода, полученного от сдачи Объекта гостям за отчетный период (без учета расходов).

3.2. Доходом признаются все суммы, поступившие от гостей за проживание и дополнительные услуги, связанные с использованием Объекта.

3.3. Вознаграждение Агента удерживается им самостоятельно из сумм, поступивших от гостей, до перечисления остатка Принципалу.

3.4. Минимальный гарантированный доход (опционально):

3.4.1. Стороны могут установить минимальную сумму, которую Принципал получает ежемесячно независимо от загрузки Объекта. В этом случае все доходы сверх этой суммы делятся в иной пропорции либо полностью поступают Агенту.

3.4.2. На период действия настоящего Договора минимальный гарантированный доход составляет _____ руб. в месяц (если не указано, не применяется).

3.4.3. Условия корректировки минимального дохода:

Минимальный доход может быть пересмотрен по соглашению Сторон не чаще одного раза в 6 месяцев.

Если фактический доход за 3 последовательных месяца превышает минимальный более чем на 30%, Принципал вправе инициировать пересмотр минимального дохода в сторону увеличения.

Если фактический доход за 3 последовательных месяца оказывается ниже минимального по причинам, не зависящим от Агента (сезонность, форс-мажор, рыночные условия), минимальный доход может быть временно снижен или приостановлен по соглашению Сторон.

3.4.4. Индексация минимального дохода:

Размер минимального гарантированного дохода подлежит ежегодной индексации на уровень инфляции (индекс потребительских цен), официально опубликованный Росстатом за предыдущий год.

Индексация производится с 1 января каждого года автоматически без заключения дополнительного соглашения, если иное не установлено Сторонами.

3.4.5. Последствия недостижения минимального дохода:

Если минимальный доход не достигнут по вине Агента (неисполнение обязанностей, ненадлежащая реклама, завышение цен), Агент обязан возместить Принципалу разницу за свой счет.

Вопрос о наличии вины Агента решается Сторонами в претензионном порядке, при недостижении согласия — в суде.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Агент открывает отдельный счет/кошелек для учета поступлений от гостей либо ведет раздельный учет.

4.2. Расчеты с гостями производятся Агентом от своего имени. Гости перечисляют оплату на расчетный счет/карту Агента.

4.3. Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, Агент:

направляет Принципалу отчет (Приложение №2);

перечисляет Принципалу сумму, причитающуюся по отчету (доход минус расходы, согласованные Сторонами, минус вознаграждение Агента).

4.4. Расходы Агента, подлежащие возмещению:

- 4.4.1. К расходам, подлежащим возмещению за счет доходов от сдачи Объекта, относятся только следующие (при наличии подтверждающих документов):
- оплата клининговых услуг (уборка, стирка) — по факту, с приложением актов или чеков;
- приобретение расходных материалов (бытовая химия, бумага, гели и т.п.) — по факту, с приложением чеков;
- мелкий ремонт и обслуживание оборудования — до суммы _____ руб. без дополнительного согласования; свыше — только с письменного согласия Принципала;

– комиссии агрегаторов (Ostrovok.ru, Суточно.ру, Яндекс.Путешествия и др.) — по факту, подтверждаются отчетами агрегаторов;
– коммунальные услуги (если их оплата не возложена на Принципала) — по счетам;
– иные расходы, письменно согласованные Сторонами до их осуществления.

4.4.2. Расходы, не указанные в п. 4.4.1 и не согласованные письменно, возмещению не подлежат и осуществляются за счет Агента.

4.4.3. Все расходы должны быть подтверждены первичными документами (чеки, акты, счета, отчеты агрегаторов), копии которых прилагаются к отчету.

4.5. Все расчеты производятся в безналичной форме. Допускается выдача наличных денежных средств при наличии подтверждающих документов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Агент несет ответственность перед Принципалом за утрату или повреждение имущества, переданного по описи (Приложение №1), произошедшие по вине Агента или привлеченных им лиц, за исключением случаев, когда утрата/повреждение произошли по вине гостей.

5.2. Действия при повреждении имущества гостями:

5.2.1. При повреждении имущества гостями Агент обязан немедленно:
зафиксировать повреждение (акт, фото/видео с геометками);
взыскать ущерб с гостя (удержать из депозита, получить добровольное возмещение);
уведомить Принципала о факте повреждения и принятых мерах.

5.2.2. Если взыскать ущерб с гостя не удалось (гость скрылся, отказался платить, не установлен), Агент обязан в течение 3 рабочих дней:
передать Принципалу все материалы (акты, фото/видео, переписку);
оказать содействие в подготовке документов для обращения в суд/полицию.

5.2.3. Агент не несет ответственности за невозможность взыскания ущерба с гостя, если им были приняты все разумные меры для предотвращения и фиксации ущерба (взимание депозита, проверка документов, фотофиксация при заселении/выезде). Бремя доказывания принятия разумных мер лежит на Агенте.

5.3. Агент не несет ответственности за убытки, причиненные действиями гостей, если им были приняты все разумные меры, указанные в п. 5.2.3.

5.4. За нарушение сроков перечисления денежных средств Принципалу Агент уплачивает пеню в размере 0,1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.

5.5. За нарушение сроков предоставления отчета — штраф в размере 500 руб. за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы вознаграждения за отчетный период.

5.6. Принципал несет ответственность за достоверность сведений о своем праве собственности на Объект. В случае предъявления третьими лицами претензий, препятствующих использованию Объекта, Принципал обязан урегулировать их самостоятельно и возместить Агенту документально подтвержденные убытки, включая упущенную выгоду (неполученное вознаграждение).

5.7. Добросовестность Агента: Агент действует добросовестно и разумно в интересах Принципала. Все сомнения в добросовестности действий Агента разрешаются в пользу Агента, если Принципал не докажет обратное.

5.8. Страхование Объекта и ответственности:

5.8.1. Страхование Объекта: Принципал самостоятельно и за свой счет осуществляет страхование Объекта от рисков повреждения/уничтожения (пожар, залив, стихийные бедствия и т.п.) на весь срок действия Договора. Копия страхового полиса предоставляется Агенту в течение 10 рабочих дней с момента заключения Договора.

5.8.2. Страхование гражданской ответственности: Агент самостоятельно и за свой счет осуществляет страхование гражданской ответственности перед третьими лицами (гостями, соседями) на срок действия Договора. Минимальная страховая сумма: _____ руб. Копия страхового полиса предоставляется Принципалу в течение 10 рабочих дней с момента заключения Договора.

5.8.3. При наступлении страхового случая Стороны обязуются сотрудничать при взаимодействии со страховой компанией, своевременно предоставлять все необходимые документы.

6. ДЕПОЗИТЫ ГОСТЕЙ

6.1. Работа с депозитами гостей:

6.1.1. При заселении гостей Агент вправе взимать депозит (обеспечительный платеж) для гарантии сохранности имущества. Размер депозита определяется Агентом самостоятельно, но не может превышать стоимость проживания за 3 суток.

6.1.2. Депозит вносится гостем отдельно от платы за проживание и не включается в доход, с которого рассчитывается вознаграждение Агента. Депозит не является задатком (ст. 380 ГК РФ) и не подлежит удвоению при неисполнении обязательств какой-либо из сторон.

6.1.3. Порядок удержания из депозита:

При обнаружении повреждений Агент обязан составить Акт о повреждении (с участием гостя, при возможности), произвести фото/видеофиксацию.

Удержание производится только на сумму реального ущерба.

Копия Акта направляется гостю и Принципалу.

6.1.4. Сроки возврата депозита:

При отсутствии повреждений депозит возвращается гостю в день выезда либо на следующий рабочий день безналичным переводом.

При наличии повреждений — после составления Акта, но не позднее 5 рабочих дней с момента выезда.

6.1.5. Агент ведет учет всех депозитных операций и предоставляет информацию о них Принципалу по первому требованию.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

7.1. Конфиденциальность:

7.1.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам условия настоящего Договора, сведения о доходах Принципала, размере вознаграждения Агента, а также иную информацию, ставшую известной в связи с исполнением Договора, за исключением случаев, предусмотренных законом.

7.1.2. Обязательство о конфиденциальности действует в течение 3 лет после прекращения Договора.

7.2. Персональные данные:

7.2.1. Агент является оператором персональных данных гостей (нанимателей/заказчиков) и несет полную ответственность за их обработку, хранение и защиту в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».

7.2.2. Агент обязан:

получать согласие гостей на обработку персональных данных;

обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных;

не передавать персональные данные гостей третьим лицам без согласия, за исключением случаев, предусмотренных законом (органы миграционного учета, правоохранительные органы);

уничтожать персональные данные по истечении сроков хранения, установленных законом.

7.2.3. Принципал не является оператором персональных данных гостей и не несет ответственности за нарушения, допущенные Агентом, если иное не установлено законом.

7.2.4. Принципал дает согласие Агенту на обработку своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес, контактные данные) в целях исполнения Договора. Согласие действует на весь срок Договора и 3 года после его окончания.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «» _____ *20* г.

8.2. Если ни одна из Сторон не заявит о расторжении Договора не менее чем за 30 дней до окончания срока его действия, Договор автоматически продлевается на следующий календарный год на тех же условиях.

8.3. Договор может быть расторгнут досрочно:

по соглашению Сторон;

- по инициативе одной из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 дней;
- в одностороннем порядке при существенном нарушении условий Договора другой Стороной (неуплата, повреждение имущества, систематические просрочки более 3 раз подряд).

8.4. Правопреемство:

8.4.1. В случае смерти Принципала настоящий Договор сохраняет силу для его наследников (правопреемников). Права и обязанности Принципала переходят к наследникам с момента принятия наследства.

8.4.2. Наследники (или их представитель) обязаны уведомить Агента о факте смерти Принципала и о вступлении в наследство в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения свидетельства о праве на наследство.

8.4.3. До момента уведомления Агент продолжает исполнять обязательства по Договору, перечисляя причитающиеся суммы на реквизиты Принципала, указанные в Договоре.

8.4.4. Наследники вправе расторгнуть Договор досрочно, уведомив Агента не менее чем за 30 дней.

8.5. Банкротство Агента:

8.5.1. В случае возбуждения в отношении Агента дела о банкротстве (несостоятельности) настоящий Договор прекращает своё действие с даты введения процедуры наблюдения, конкурсного производства или признания Агента банкротом (в зависимости от того, что наступит ранее), если иное не будет согласовано Сторонами.

8.5.2. Агент (или арбитражный управляющий) обязан уведомить Принципала о возбуждении дела о банкротстве в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего определения суда.

8.5.3. При прекращении Договора по основаниям, указанным в п. 8.5.1, Агент обязан:

- передать Принципалу все ключи, коды доступа, документы, связанные с Объектом — в течение 5 рабочих дней;
- передать доступ к аккаунтам на агрегаторах в порядке, предусмотренном разделом 11 — в течение 5 рабочих дней;
- перечислить Принципалу все причитающиеся суммы по состоянию на дату прекращения Договора — в течение 10 рабочих дней.

8.5.4. Неисполнение обязанностей, указанных в п. 8.5.3, не освобождает Агента (арбитражного управляющего) от ответственности и не лишает Принципала права на защиту своих интересов в рамках дела о банкротстве.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора и непосредственно повлиявших на возможность исполнения.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности:

- стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган, пожар);
- военные действия, террористические акты;
- эпидемии, пандемии, введение карантина;
- изменения законодательства, делающие невозможным исполнение обязательств;
- забастовки, блокады, ограничения перевозок;
- акты государственных органов (запреты, ограничения), принятые после заключения Договора;
- длительные перебои в энергоснабжении, связи, интернете не по вине Сторон.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения, обязана немедленно (но не позднее 3 рабочих дней) уведомить другую Сторону о наступлении форс-мажора. Неуведомление лишает права ссылаться на форс-мажор.

9.4. Если форс-мажор длится более 2 месяцев, любая из Сторон вправе требовать расторжения Договора.

10. УВЕДОМЛЕНИЯ

10.1. Порядок направления уведомлений:

10.1.1. Все уведомления, сообщения, претензии и иные юридически значимые сообщения направляются Сторонами друг другу по следующим каналам связи (считаются надлежащим уведомлением):

Канал связи	**Принципал**	**Агент**
Email	_____	_____
WhatsApp/Telegram	+7 (__) --	+7 (__) --
Почтовый адрес	_____	_____

10.1.2. Сообщение считается доставленным:
по email — в день отправки, если отправитель не получил уведомление о недоставке;
по мессенджеру — в момент отправки, если в настройках не требуется подтверждение прочтения;
по почте — через 7 дней после отправки заказным письмом.

10.1.3. Стороны обязаны поддерживать указанные каналы связи в рабочем состоянии и незамедлительно уведомлять друг друга об их изменении.

11. АККАУНТЫ НА АГРЕГАТОРАХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

11.1. Аккаунты на агрегаторах (Ostrovok.ru, Суточно.ру, Яндекс.Путешествия и др.):

11.1.1. Аккаунты (личные кабинеты) на платформах агрегаторов, созданные для продвижения Объекта, могут быть зарегистрированы как на Принципала, так и на Агента по согласованию Сторон.

11.1.2. Права на аккаунты при расторжении Договора:
Если аккаунт зарегистрирован на Принципала — Агент обязан передать все логины и пароли Принципалу в день прекращения Договора.

Если аккаунт зарегистрирован на Агента — при прекращении Договора Агент обязан в течение 10 рабочих дней передать управление аккаунтом Принципалу либо обеспечить перенос карточки Объекта на аккаунт Принципала.

11.1.3. Отзывы и рейтинг:

Отзывы гостей и рейтинг Объекта являются неотъемлемой частью деловой репутации Объекта и при расторжении Договора остаются связанными с Объектом, а не с Агентом.

Стороны обязуются содействовать сохранению отзывов и рейтинга при смене управляющего.

11.1.4. В случае уклонения Агента от передачи аккаунтов, Принципал вправе обратиться к агрегаторам с заявлением о переоформлении прав, предоставив копию настоящего Договора и документы о праве собственности на Объект.

11.2. Фотографии и описания Объекта:

11.2.1. Фотографии Объекта, сделанные Принципалом и переданные Агенту, остаются в собственности Принципала.

11.2.2. Фотографии Объекта, сделанные Агентом в период действия Договора, могут использоваться:

- Агентом — для продвижения Объекта в период действия Договора;
- Принципалом — после прекращения Договора для дальнейшей сдачи Объекта (в том числе с привлечением иных управляющих).

11.2.3. Агент не вправе использовать фотографии Объекта после прекращения Договора для продвижения иных объектов, если иное не согласовано Сторонами.

12. МЕДИАЦИЯ (ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ)

12.1. Медиация:

12.1.1. Стороны договорились, что до обращения в суд споры, возникающие из настоящего Договора, могут быть переданы на рассмотрение медиатора (посредника) для урегулирования путем переговоров.

12.1.2. Порядок медиации:

Стороны в течение 5 рабочих дней с момента возникновения спора назначают медиатора (могут обратиться в профессиональную организацию медиаторов).

Срок медиации — не более 30 дней с момента назначения медиатора.

Расходы на медиацию распределяются поровну, если иное не установлено соглашением Сторон.

12.1.3. Обращение к медиации не является обязательным, но Стороны признают, что это может способствовать сохранению партнерских отношений и экономии времени и средств.

12.1.4. Если медиация не привела к урегулированию спора, Стороны вправе обратиться в суд в общем порядке.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров. Претензионный порядок обязателен, срок ответа на претензию — 10 рабочих дней.

13.2. Порядок разрешения споров по отчетам:

При получении мотивированных возражений Принципала на отчет Агент обязан в течение 5 рабочих дней:

- либо представить пояснения и дополнительные документы;
- либо согласиться с возражениями и скорректировать отчет;
- либо инициировать встречу для урегулирования разногласий.
- Если в указанный срок Агент не реагирует на возражения, отчет считается оспоренным, и спор передается на рассмотрение в суд.

13.3. При недостижении согласия споры передаются на рассмотрение в суд по месту нахождения Агента либо по месту нахождения Объекта (по выбору истца).

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

14.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.3. Неотъемлемой частью Договора являются:

- Приложение №1 — Опись имущества;
- Приложение №2 — Отчет Агента (форма);
- Приложение №3 — Акт приема-передачи Объекта.

14.4. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

14.5. Электронное подписание:

14.5.1. Настоящий Договор, а также дополнительные соглашения к нему, могут быть подписаны

Сторонами с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), в том числе посредством сервисов «Госключ», «КриптоПро» и аналогичных, соответствующих требованиям Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

14.5.2. Документ, подписанный УКЭП обеими Сторонами, признаётся равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями Сторон.

14.5.3. Оригиналы электронных документов хранятся Сторонами в электронном виде в течение всего срока действия Договора и 5 лет после его прекращения.

15. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ

ПРИНЦИПАЛ (СОБСТВЕННИК)	АГЕНТ (УПРАВЛЯЮЩИЙ)
ФИО: _____	Наименование/ФИО ИП: _____
Паспорт: серия _____ № _____	ИНН: _____
выдан: «___» _____ ____ г.	ОГРН/ОГРНИП: _____
Адрес регистрации: _____	Реестровый номер средства размещения: _____
Телефон: _____	Телефон: _____
E-mail: _____	E-mail: _____
Счет/карта для перечислений: _____	Расчетный счет: _____
	Банк: _____
	К/с: _____
	БИК: _____
Подпись: _____	Подпись: _____

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА
к Агентскому договору № ____ от «___» _____ 2026 г.

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Состояние на момент передачи
1.	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____
3.	_____	_____	_____
4.	_____	_____	_____
5.	_____	_____	_____
6.	_____	_____	_____
7.	_____	_____	_____
8.	_____	_____	_____
9.	_____	_____	_____
10.	_____	_____	_____
11.	_____	_____	_____
12.	_____	_____	_____
13.	_____	_____	_____
14.	_____	_____	_____
15.	_____	_____	_____
16.	_____	_____	_____
17.	_____	_____	_____
18.	_____	_____	_____
19.	_____	_____	_____
20.	_____	_____	_____

Особые отметки: _____

Принципал: _____ / Агент: _____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ОТЧЕТ АГЕНТА (ФОРМА)
к Агентскому договору № ____ от «___» _____ 2026 г.

Отчетный период: с «» _____ *2026 г. по «»* _____ 2026 г.

Показатель	Значение
0. Количество дней загрузки Объекта	_____ дней из _____ дней в периоде (_____%)
1. Доход, полученный от гостей за период	_____ руб.
2. Расходы, понесённые Агентом:	
— клининговые услуги	_____ руб.
— расходные материалы	_____ руб.
— комиссии агрегаторов (Ostrovok.ru, Суточно.ру, Яндекс.Путешествия и др.)	_____ руб.
— ремонт и обслуживание	_____ руб.
— прочие расходы (с расшифровкой):	
_____	_____ руб.
_____	_____ руб.
3. Итого расходы (сумма п. 2)	_____ руб.
4. Вознаграждение Агента (___% от п. 1)	_____ руб.
5. Причитается к перечислению Принципалу (п. 1 — п. 3 — п. 4)	_____ руб.

Агент подтверждает, что все сведения, указанные в отчете, достоверны.

Агент: _____ / Принципал: _____ /
(отметка об ознакомлении)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА
к Агентскому договору № ____ от «___» _____ 2026 г.

г. Геленджик «___» _____ 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Принципал _____и

Агент _____,

составили настоящий Акт о том, что Принципал передал, а Агент принял во временное управление Объект по адресу:

_____

Характеристики Объекта на момент передачи:

техническое состояние: _____ (удовлетворительное, хорошее, отличное);

наличие мебели и оборудования: согласно Описи (Приложение №1);

показания приборов учета: электроэнергия _____, вода _____, газ _____;

ключи/коды доступа переданы в количестве: _____ шт. / коды: _____;

иные отметки: _____

Претензий к состоянию Объекта Агент не имеет.

Принципал: _____ / Агент: _____ /